

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. **Compulsando os autos verifico que trata-se de direito pleiteado pela autora em que busca a continuidade de direito relativo ao patrimônio, contudo baseia-se esta continuidade na qualidade de herdeira, sendo assim, que tal discussão não abarca o direito das obrigações – o qual trata dos vínculos jurídicos criados entre pessoas em que o patrimônio do devedor poderá responder pelo seu inadimplemento – e sim a seara do Direito das Sucessões, pois busca-se determinar o destino do patrimônio do de cujus.**
2. **Assim, neste contexto temos que o Art. 2º e art. 6º da Resolução do TJE/PA de nº. 023/2011-GP, publicada no Diário de Justiça de 21.07.2011, definiu quais as matérias de competência absoluta privativa para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, e, dentre elas, encontram-se as questões que envolvam sucessões, as quais por se tratarem de incompetência absoluta material, poderão ser arguidas de ofício pelo Juízo, independente de requerimento das partes, em qualquer tempo ou fase processual ou grau de jurisdição (Art. 64, §1º CPC/15).**
3. **Diante das razões expostas, e com fulcro na Resolução TJE n. 023/2011-GP e art. 64, §1º do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO MATÉRIA DESTA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL para processar e julgar a causa. Proceda-se à redistribuição do presente processo para a 2ª Vara Cível e Empresarial deste Distrito, competente em razão da matéria em questão, nos termos do Art. 2º da mencionada resolução.**
4. **Intime-se e cumpra-se com observância das formalidades devidas.**

Distrito de Icoaraci (PA), 14 de dezembro de 2021.

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci